

Tänavu möödus 25 aastat Eesti liitumisest ÜRO lapse õiguste konventsiooniga (LÕK). 26. septembril 1991, praktiliselt kuu aega pärast iseseisvuse väljakuulutamist kirjutati alla LÕKile ning see jõustus sama aasta 20. novembril. Esimeste seaduste hulgas, juba järgmise aasta 8. juunil võeti vastu Eesti Vabariigi lastekaitse seadus (jõustus 01.01.1993). Paistab, et lapsed olid noore vabariigi prioriteetide hulgas esiplaanil. Kuidas on tänapäeva Eestis lood laste õiguste järgimisega? Sellest annavad aimu käesoleva numbri artiklid, mis võtavad luubi alla eri tasanditel (riik, KOV, MTÜ) ja erinevate laste rühmadega tehtavat professionaalset tööd, näiteks lastekaitstes, asendushoolduses või õigusrikkumisi toime pannud laste abistamisel.

Praegu võib öelda, et kui esimesi samme astuti päris kiiresti, siis edaspidi on olnud küllalt raske vastata väljakutsetele, mis kaasnesid laste õigustega seotud rahvusvaheliste nõuete täitmisega. Pidime omaks võtma uusi mõisteid ja arusaamu, mis tulid kaasa LÕKiga, ja rakendama neid Eesti oludes. See eeldas lapse koha ühiskonnas ja lapsepõlve mõiste ümbermõtestamist.

Äsja taasiseseisvunud Eestis põhines lapse käsitlus ja pedagoogika traditsioonilisel arengupühholoogial. Selle järgi nähti lapses täiskasvanust kardinaalselt erinevat olendit, kes on haavatav oma bioloogilise saamatuse ja kompetentsuse puudumise tõttu. Sellepärast nähti lapses eelkõige sotsialiseerimise ja õpetamise objekti, lapsepõlv pidi olema ettevalmistav etapp täiskasvanuks saamisel. Kuid lapsepühholoogia ja sotsioloogia uurimused on näidanud, et laps on kompetentne sotsiaalne toimija juba esimestest eluaastastest alates ning ka sotsialiseerimine ja õppimine ei ole ühesuunaline protsess (täiskasvanult lapsele). Laps oma elusfääris kogub kompetentsi sarnaselt täiskasvanuga ning on oma elu puudutavate küsimuste puhul täiskasvanuga võrdne ekspert. Siiski eristab last täiskasvanust tema sotsiaalne staatus: laps sõltub täiskasvanust. Kui käsitleme last ebakompetentsena ja seetõttu kaitset vajavana, siis jääb lapse ja täiskasvanu vahelises suhtes ning otsuse tegemisel domineerima täiskasvanu. Kui aga tunnustame lapse kompetentsust, siis on otsuste tegemisel kõige olulisem lapse kuulamine ja tema perspektiivi arvestamine. Seoses sellega rõhutatakse viimasel ajal aina rohkem lapse õigust olla ära kuulatud, mis tagab lapse aktiivse osalemise tema elu puudutavate otsuste tegemisel. Siin on märgatav üks huvitav Eestisse puutuv iseärasus: kui võrrelda LÕKi eestikeelset tõlget originaaliga, avastame, et eesti keelde on tõlgitud lapse õigus väljendada oma arvamust, aga sellele järgnev õigus olla ära kuulatud on läinud kaduma. Ka uues lastekaitseseaduses piirduakse lapse õigusega väljendada oma arvamust. Ilmselt pidasid tõlkija ja seaduse kirjutajad iseenesest mõistetavaks, et kui laps väljendab oma vaadet, siis teda keegi ka kuuleb. Kuid selle väljajätmine jätab tähelepanuta ühe olulise asjaolu, nimelt suhte, dialoogi. Dialoog toimub teineteist kuulates ja informeerides, teineteise mõtetele reageerides. See nõuab omakorda ühise, mõlemale osapoolle arusaadava keele kasutamist.

Lapse kuulamine ei ole lihtne ülesanne ei meile ega lastele. Seda tuleb harjutada. Käesoleva ajakirjanumbri artiklid kõnelevad selle harjutamisprotsessi kulgemisest meil ja mujal (vt Malcolm Payne'i artiklit).

Judit Strömpl

*Tartu Ülikooli sotsiaaltöö õppetooli juhataja
numbri külalisttoimetaja*

